

1501023-07.2021.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial. Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o boletim de ocorrência (fls. 3/4), o auto de apreensão e exibição (fls. 5), o auto de reconhecimento pessoal (fls. 9) e o relatório de investigação (fls. 13/17). A vítima ANDREA DE FÁTIMA CAPARIN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Centro - CEP 18900-000, Fone: (14) 3372-4077, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - E-mail: stacruzpardocr@tjst.jus.br

Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta-feira, das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501023-07.2021.8.26.0539

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2278068/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 15088976 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 1198/21/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 2278068 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RAFAEL LEME DE OLIVEIRA

Vítima:

ANDREA DE FÁTIMA CAMPARIN FARAH e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

21/03/2022

Aos 21 de março de 2022 às 13:50 horas, nesta Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, seguindo a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, e na forma descrita nos Provimentos CSM nº 2549/2020 e 2629/2021, Comunicados CG nº 250/2020 e 284/2020, deste Tribunal de Justiça bandeirante, bem ainda ao Decreto Estadual nº 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Covid-19) e Decreto Municipal nº 70/2020 (dispõe sobre medidas de prevenção de contágio do covid-19), visando a não exposição e contágio do COVID-19, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele

que se vê privado da liberdade e processado - artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes ao ato processual, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Previa e reservadamente reuniram-se os acusados e os Defensores por intermédio de reunião, via Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência, o MM. Juiz de Direito Dr. Pedro de Castro e Sousa a Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeada, o DD. Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo Garcia o réu Tiago Rafael Leme de Oliveira, apresentado pelo sistema prisional, a Advogada nomeada pelo convenio OAB/SP-DP/SP, Dra. Regina Carnavale Bequer OAB/SP nº 438.030, a vítima Andreia de Fatima Camparin Farah e as testemunhas arroladas pela acusação Carlos Alberto Frederico e Renato Aparecido Bianchi. Ausente a testemunha arrolada pela acusação Robson Vilas Boas, conforme ofício juntado a fls. 111. Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais e a concordância das partes, foram inquiridas vítima e testemunhas presentes, que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal e, a seguir a interrogar o acusado. Dada a palavra, as partes desistiram da oitiva da testemunha faltante às partes, nada foi requerido. O MM Juiz proferiu a seguinte decisão: VISTOS. Homologo a desistência. Inexistentes requerimentos outros, declaro o encerramento da instrução e concedo a palavra às partes, para apresentação de alegações finais orais, captadas as manifestações pelo sistema audiovisual. A seguir, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou TIAGO RAFAEL LEME DE OLIVEIRA, RG nº 49.890.948-7, com 24 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Segundo a narrativa exordial, no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 0h19min, no interior do estabelecimento comercial denominado ALGO MAIS & CIA, localizado na Rua Euclides da Cunha, nº 578, Centro, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o acusado subtraiu, para si, a importância de R\$293,00 (duzentos e noventa e três reais), mediante grave ameaça à vítima ANDREA DE FÁTIMA CAMPARIN FARAH, exercida mediante o efetivo uso de arma branca, reduzindo a impossibilidade de resistência. A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 50/53). Devidamente citado (fls. 74), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 79/80, reservando-se direito de resistir à pretensão acusatória em sede de alegações finais. Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para dia 21 de março de 2022 (fls. 83/85). Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu. O i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido condenatório, ao passo que a defesa pleiteou a compensação da confissão com a reincidência. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 1. Análise preliminar. Por proêmio, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial. Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo. Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito. 2. Das provas produzidas. Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial. Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o boletim de ocorrência (fls. 3/4), o auto de apreensão e exibição (fls. 5), o auto de reconhecimento pessoal (fls. 9) e o relatório de investigação (fls. 13/17). A vítima ANDREA DE FÁTIMA CAPARIN FARAH, na fase policial (fls. 8 e 12),

disse que é proprietária do estabelecimento comercial "Algo Mais e Cia". No momento do roubo estava no caixa, quando foi abordada por um indivíduo que anunciou o assalto e solicitou todo o dinheiro do caixa, sob a ameaça de desferir golpes com uma faca. Temendo, entregou todo o dinheiro do caixa e logo após o indivíduo evadiu-se do local. Acrescentou que no dia do roubo o réu pegou uma barra de chocolate "Bis" e um saquinho do chocolate "Confete", porém não levou-os, apenas se interessou pelo montante de R\$293,00. Em Juízo, ANDREA disse que estava no caixa recebendo as pessoas quando o réu entrou, como todo mundo, e ficou no corredor. Ele foi até o caixa quando não havia mais ninguém na loja. Ele entregou os produtos e, quando disse o valor, o réu pediu tudo que tinha no caixa. Disse que era pai de família e pediu o dinheiro do caixa. Pensou em gritar, mas chegaram duas pessoas novas e ficou com medo da reação. Passou uma quantia em dinheiro e o réu saiu correndo e foi embora. Ele tinha uma tatuagem na mão, que reconheceu posteriormente. Apesar de o réu estar com a máscara, reconheceu-o "pelo olhar". O réu usou uma faca para praticar o crime. O policial civil CARLOS ALBERTO FREDERICO disse que estava de plantão quando o réu foi apresentado como suspeito de ter praticado crime de roubo. O réu confessou o delito. Fez diligências no trajeto da fuga para localização das peças de roupas usadas, mas não encontraram. O réu disse que precisava de dinheiro para comprar leite para a filha. Disse ainda que praticou o crime com uma faca. A vítima reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos. A ação do réu foi filmada por câmeras. Não tiveram nenhuma dúvida de que o réu foi o autor do crime. O tênis e a tatuagem do réu coincidiam com a pessoa que constava nas imagens. O policial militar RENATO APARECIDO BIANCHI disse que o fato ocorreu no dia 26 de setembro de 2021 e, no dia seguinte, foi informado do ocorrido. No período da tarde, receberam informações do possível autor e onde residia. Diante das informações, prosseguiram em diligências. Não encontraram o réu em sua residência. Souberam que ele poderia estar na área central da cidade. Seguiram em patrulhamento e, na Rua Euclides da Cunha, encontraram o réu com sua amásia. Realizaram a abordagem e nada encontraram. Indagado sobre o roubo ocorrido no período noturno, o réu confessou a prática do crime, informando que pegou aproximadamente R\$ 300,00 em dinheiro. Foram até a residência do réu para resgatar dinheiro ou suas vestimentas. Ali fizeram varredura e nada encontraram. Em nova conversa, o réu disse que, na fuga, jogou as roupas e a faca. Foram ao local indicado, mas nada encontraram. Diante dos fatos, encaminharam o réu até a CPJ, onde apresentaram à autoridade policial. Na fase policial (fls. 10), o réu TIAGO RAFAEL LEME DE OLIVEIRA assumiu a autoria do crime, dizendo que mostrou a faca para a vítima, colocando-a em cima do balcão do estabelecimento. Após se evadir do local, descartou a faca e suas vestimentas, mantendo apenas seu tênis. Decidiu roubar o estabelecimento, pois está passando por dificuldades financeiras e precisava comprar leite para sua filha recém-nascida. Levou consigo R\$220,00, não quis levar todo o dinheiro do caixa. Em Juízo, TIAGO RAFAEL confessou a prática do crime, afirmando que foi ao local e praticou o roubo. Estava trabalhando, mas não tinha recebido o dinheiro. Tinha uma filha de quatro anos e precisava comprar leite e fraldas. Naquela semana não tinha dinheiro para ajudar em casa. Passavam necessidade. "Surtou" ao ver a filha chorando e acabou praticando o crime. Está arrependido. 3. Da valoração das provas produzidas. As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado. Verifico que no dia, local e horário descritos na denúncia, o réu adentrou o estabelecimento comercial "Algo Mais e Cia" e, dissimulando sua conduta, dirigiu-se ao caixa com algumas mercadorias. Ao ser atendido pela vítima Andrea, anunciou o assalto e exibiu a faca que trazia consigo, solicitando que lhe fosse entregue todo o dinheiro do caixa e caso não fosse atendido, a esfaquearia. Com medo, a vítima lhe passou o total de R\$293,00. Após receber o dinheiro, deixou o local. De fato, a vítima narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime e reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, com emprego de arma branca. Quanto as declarações da vítima, "vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial

relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)." (HC 311.331/MS - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - 5ª Turma - j. em 24/03/2015 - DJe 08/04/2015). Ademais, deve ser dada normal credibilidade às declarações apresentadas pela vítima, uma vez que não restou demonstrado nos autos ter ela intenção de prejudicar o réu. O depoimento foi firme e inequívoco, não havendo razão para se duvidar do que foi dito por ela. Nesse sentido, TACrimSP - Ap. nº 1.089.485/8 - 7ª Câmara - Rel. Salvador D' Andréa - J. 19.02.98 - RJTACRIM 37/276. No entanto, no presente caso, o réu corroborou as declarações da vítima e confessou que entrou na loja, armado de faca e anunciou o roubo. Assim, o próprio réu deliberou confessar, em Juízo, o que, aliás, já tinha ocorrido na fase policial. Os policiais, a seu turno, lograram capturar e deter o réu, que prontamente assumiu a autoria. Nesse sentido, "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469). No mesmo viés, conforme a jurisprudência já pacificada, o depoimento de agentes de segurança é válido e apto, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96). Sabe-se que o art. 157, caput, do Código Penal descreve como conduta penalmente relevante a subtração conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Apreende-se da literalidade do dispositivo que os elementos da figura típica são o núcleo subtrair, o especial fim de agir indicado pela expressão para si ou para outrem, a coisa móvel alheia e o emprego de violência (própria ou imprópria) ou grave ameaça à pessoa. Violência própria é aquela de natureza física e dirigida à pessoa, com aptidão para subjugá-la a ponto de permitir que seja praticada a subtração. A violência imprópria, por sua vez, é aquela equiparada ao meio violento, pela qual o agente consegue privar a vítima do poder de agir. Grave ameaça, por sua vez, é aquela capaz de incutir temor na vítima, que, subjugada, permite a subtração de bens. Nas palavras de Antón e Cussac, a grave ameaça "causa temor naquele a que se dirige, ao representar a ameaça explícita ou implícita de um mal imediato de força suficiente para vencer a vontade contrária do sujeito contra o qual se dirige e provocar, também, imediatamente, que este entregue a coisa ou possibilite ou não dificulte o ato de apoderamento" (in Derecho penal - parte especial, p. 405). Verificando-se o emprego de violência ou grave ameaça, certo é que o crime se consuma no momento em que há inversão da posse, independentemente de ser ela mansa e pacífica. São esses os termos da teoria da aprehensio, amplamente adotada pela jurisprudência. Nos precisos termos enunciados pela Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". No caso dos autos, não há que se falar que a situação de miserabilidade do réu (precisava comprar leite para sua filha recém-nascida) tenha influenciado para a realização do delito, haja vista que a dificuldade financeira não pode justificar a prática do intento criminoso como condição de exculpante da responsabilidade criminal. Por fim, no caso em comento, oportuno destacar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, em razão do emprego da arma branca para a subtração, a qual não foi apreendida. Note-se que o emprego da referida arma, devidamente previsto no Código Penal diante da inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019, foi demonstrado pela prova oral coligida, especialmente as declarações da vítima, que, conforme apontado acima, tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Reputo, assim, que a conduta praticada pelo réu se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa. Comprovadas a materialidade e autoria do crime e inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a responsabilidade penal do réu. Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do

Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal. 4. Da individualização da pena. Para o crime de roubo, o art. 157 do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu ostenta maus antecedentes (vide fls. 48/49), não sendo, contudo, o caso de valorar nesta etapa porque se trata de único registro e que configura também reincidência, devendo ser valorado na etapa oportuna. Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos do crime são os inerentes ao delito. As circunstâncias do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente, tendo em vista a condenação definitiva no processo nº 0004920-30.2015.8.26.0539. Contudo, confessou integralmente o delito, demonstrando arrependimento, razão pela qual compenso as circunstâncias para manter a pena intermediária no patamar até então aplicado. Na terceira fase da dosimetria da pena está presente a causa especial de aumento de pena, emprego de arma branca, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 (um terço) alcançando o patamar de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (dezesesseis) dias-multa. Considerando a pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado. Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração. Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP). 5. Dispositivo. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar TIAGO RAFAEL LEME DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, c.c art. 61, inciso I, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada e a presença de maus antecedentes (arts. 44, I, II e III e 77, caput, CP). O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (STJ, HC nº 62.175 – SP, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 02.10.2008, DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram a periculosidade do agente, justificando-se a prisão para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante do regime a que foi condenado. Recomendo o réu na prisão em que se encontra. Tratando-se de réu preso pelo processo, havendo interposição de recurso pelas partes, expeça-se guia de execução provisória, remetendo-a à Vara de Execuções competente. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (CPP, art. 387, IV). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo no máximo da tabela. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo

de 10 (dez) dias; c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados." Ressalto que a audiência foi realizada pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis 11.419/06 e 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º do artigo 405 do CPP, sem necessidade de transcrição. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estando disponível neste termo de audiência expedido. NADA MAIS. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Eu, LYSANDRA CARMELINA CONSANI, digitei.